P U T U S A N
Nomor 815/Pid.Sus/2024/PN Mdn
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Erwinsyah Alias Ewin
Tempat lahir	: Medan
Umur/Tanggal lahir	: 34 tahun/19 Juli 1989
Jenis kelamin	: Laki-Laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jalan Jawa Gang Pribadi Kelurahan Sei Sikambing CII Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Buru Harian Lepas

Terdakwa Erwinsyah Alias Ewin ditangkap sejak tanggal 16 Januari 2024;

Terdakwa Erwinsyah Alias Ewin ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri I sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;
4. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri II sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan meskipun haknya untuk didampingi Penasehat Hukum telah dijelaskan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 815/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 28 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 815/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 28 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Menyatakan Terdakwa ERWINSYAH als EWIN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum permufakatan jahat menjual narkotika golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) UURI Nomor : 35 Tahun 2009 dalam dakwaan Primair.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa ERWINSYAH als EWIN dengan pidana penjara selama selama : 10 (sepuluh) tahun, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menghukum pula Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp1.000.0000.000.- (satu milyar rupiah), subsidaier selama 6 (enam) bulan penjara.

4. Menetapkan barang bukti berupa :

a. 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu keseluruhannya seberat 2 gr (dua) gram netto, dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong dirampas untuk dimusnahkan.

b. Uang sebesar Rp. 313.000,- (tiga ratus tiga belas ribu rupiah), dirampas untuk Negara.

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa ia Terdakwa ERWINSYAH alias EWIN bersama-sama dengan JOHAN (belum tertangkap),pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 19.30 Wib di Jl.Jawa atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gang Pribadi Kelurahan Sei Sikambing C II Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan, maka Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili perkara Terdakwa ERWINSYAH alias EWIN, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan Iberupa Narkotika jenis shabu shabu seberat 2 (dua) gram netto*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024, sekitar pukul 14.00 Wib, Terdakwa menghubungi JOHAN (belum tertangkap) dengan mengatakan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mau menyetor sekalian minta barang (shabu) kemudian JOHAN menyetujuinya dan mengatakan ada yang mengantar shabu nanti, lalu Terdakwa berangkat menuju jalan Sunggal, kemudian sekitar pukul 14.30 Wib Terdakwa dihubungi oleh orang kerja dari JOHAN untuk bertemudi Jalan Medan-Sunggal Kota Medan tepatnya di perumahan KODAM belakang sekolah SD tempat biasa bertemu, kemudian setelah bertemu dengan laki-laki yang tidak tersangka kenal yang merupakan orang suruhan JOHAN mengatakan "*ini barangnya (sabu)*" setelah barang (sabu) Terdakwa terima lalu Terdakwa menyimpan di dalam saku Terdakwa dan Terdakwa juga menyerahkan uang dari hasil penjulan sebelumnya, kemudian Terdakwa pulang kerumah, kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024, sekira pukul 19.30 WIB, Jl. Jawa Gang Pribadi Kelurahan Sei Sikambing C II Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan, tepatnya dihalaman depan rumah Terdakwa, pada saat Terdakwa sedang berdiri, tiba-tiba datang para saksi BENGSENG GULTOM, ANDI BERGINTA KABAN, S.H dan IMAN CHRISTIAN. SITEPU, SH, dari Ditresnarkoba Polda Sumut langsung melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa dan setelah Terdakwaa ditangkap kemudian para saksi melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwaa dan sekitar halaman rumah Terdakwa kemudian para saksi mananyakan kepada Terdakwa di mana paket sabunya, kemudian Terdakwa bersama-sama para saksi menuju tembok depan rumah menemukan bungkusan plastic klip berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu yang merupakan milik Terdakwa, 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong dan Uang sebesar Rp. 313.000,- (tiga ratus tiga belas ribu rupiah) dari saku Terdakwa, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa kekantor Polda Sumut, setibanya dikantor terhadap barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu dilakukan penimbangan dengan saya saksikan yang hasil keseluruhannya seberat 2 (dua) gram netto. Bahwa perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang. Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Berita Acara Hasil Laoratorium Kriminalistik No.Lab. : No.Lab.: 246/NNF/2023 tanggal 24 Januari 2024 an. ERWINSYAH alias EWIN, yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol,S.Si.,Apt. dan R. Fani Miranda,S.T adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidair :

Bahwa ia Terdakwa ERWINSYAH alias EWIN bersama-sama dengan JOHAN (belum tertangkap), pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 19.30 Wib di Jl.Jawa atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gang Pribadi Kelurahan Sei Sikambing C II Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan, maka Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili perkara Terdakwa ERWINSYAH alias EWIN, *tanpa hak atau melawan hukum, memiliki*, *menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024, sekitar pukul 14.00 Wib, Terdakwa menghubungi JOHAN (belum tertangkap) dengan mengatakan mau menyetor sekalian minta barang (shabu) kemudian JOHAN menyetujuinya dan mengatakan ada yang mengantar shabu nanti, lalu Terdakwa berangkat menuju jalan Sunggal, kemudian sekitar pukul 14.30 Wib Terdakwa dihubungi oleh orang kerja dari JOHAN untuk bertemu di Jalan Medan-Sunggal Kota Medan tepatnya di perumahan KODAM belakang sekolah SD tempat biasa bertemu, kemudian setelah bertemu dengan laki-laki yang tidak tersangka kenal yang merupakan orang suruhan JOHAN mengatakan "*ini barangnya (sabu)* " setelah barang (sabu) Terdakwa terima lalu Terdakwa menyimpan di dalam saku Terdakwa dan Terdakwa juga menyerahkan uang dari hasil penjulan sebelumnya, kemudian Terdakwa pulang kerumah, kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024, sekira pukul 19.30 Wib, Jl. Jawa Gang Pribadi Kelurahan Sei Sikambing C II Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan, tepatnya dihalaman depan rumah Terdakwa, pada saat Terdakwa sedang berdiri, tiba-tiba datang para saksi BENGSENG GULTOM, ANDI BERGINTA KABAN, S.H dan IMAN CHRISTIAN. SITEPU, SH, dari Ditresnarkoba Polda Sumut langsung melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa dan setelah Terdakwa ditangkap kemudian parasaksi melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan sekitar halaman rumah Terdakwa kemudian para saksi mananyakan kepada Terdakwa di mana paket sabunya, kemudian Terdakwa bersama-sama para saksi menuju tembok depan rumah menemukan bungkusan plastik klip berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu yang merupakan milik Terdakwa, 1 (satu)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bungkus plastik klip bening kosong dan Uang sebesar Rp. 313.000,- (tiga ratus tiga belas ribu rupiah) dari saku Terdakwa, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa kekantor Polda Sumut, setibanya dikantor terhadap barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu dilakukan penimbangan dengan disaksikan oleh Terdakwa yang hasil keseluruhannya seberat 2 (dua) gram netto. Bahwa perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang. Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Berita Acara Hasil Laoratorium Kriminalistik No.Lab.: No.Lab.: 246/NNF/2023 tanggal 24 Januari 2024 an. ERWINSYAH alias EWIN, yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol,S.Si.,Apt. dan R. Fani Miranda,S.T adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 112 ayat (1)jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak ada mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Andi Berginta Kaban, S.H.,** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan dalam tingkat penyidikan;
- Bahwa benar saya pernah diperiksa dipenyidik sehubungan dengan penangkapan yang saya lakukan bersama dengan rekan saya dalam perkara Terdakwa ini;
- Bahwa kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 19.330 Wib di Jalan Jawa Gang Pribadi Kel.Sei Sikambing C II Kec.Medan Helvetia Kota Medan tepatnya di tembok halaman rumah;
- Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, kami menemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu keseluruhannya seberat 2 gr (dua) gram netto, dan 1 (satu) bungkus

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

plastik klip bening kosong dan Uang sejumlah Rp. 313.000,00 (tiga ratus tiga belas ribu rupiah);

- Bahwa pemilik dari semua barang bukti tersebut adalah Terdakwa, dimana shabu tersebut Terdakwa beli dari seorang laki-laki yang bernama Johan yang tinggal didaerah Jalan Medan Sunggal Kota Medan tepatnya disekitar perumahan Kodam, yang mana shabu tersebut untuk Terdakwa jual kembali kepada orang lain;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menjual Narkotika jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi **Iman Christian Sitepu, S.H.,** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan dalam tingkat penyidikan;
- Bahwa benar saya pernah diperiksa dipenyidik sehubungan dengan penangkapan yang saya lakukan bersama dengan rekan saya dalam perkara Terdakwa ini;
- Bahwa kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 19.330 Wib di Jalan Jawa Gang Pribadi Kel.Sei Sikambing C II Kec.Medan Helvetia Kota Medan tepatnya di tembok halaman rumah;
- Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, kami menemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu keseluruhannya seberat 2 gr (dua) gram netto, dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong dan Uang sejumlah Rp. 313.000,00 (tiga ratus tiga belas ribu rupiah);
- Bahwa pemilik dari semua barang bukti tersebut adalah Terdakwa, dimana shabu tersebut Terdakwa beli dari seorang laki-laki yang bernama Johan yang tinggal didaerah Jalan Medan Sunggal Kota Medan tepatnya disekitar perumahan Kodam, yang mana shabu tersebut untuk Terdakwa jual kembali kepada orang lain;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menjual Narkotika jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa **Erwinsyah Alias Ewin** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024, sekira pukul 19.30 Wib, di Jalan Jawa Gang Pribadi Kel. Sei Sikambing C II Kec. Medan Helvetia Kota Medan, tepatnya dihalaman depan rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan paket sabu tersebut dengan cara pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024, sekitar pukul 14.00 Wib, dimana Terdakwa menghubungi Johan dengan mengatakan "*Bang…saya mau setor…sekalian minta barang (sabu) lagi*" kemudian Bos Johan mengatakan (*ya udah nanti ada yang menghantar*), dan kemudian Terdakwa berangkat menuju Jalan Sunggal, kemudian sekitar pukul 14.30 Wib Terdakwa dihubungi oleh orang kerja dari Johan untuk bertemu di Jalan Medan Sunggal Kota Medan tepatnya di perumahan KODAM belakang sekolah SD tempat biasa bertemu;
- Bahwa kemudian setelah bertemu dengan laki-laki yang tidak Terdakwa kenal yang merupakan orang suruhan Johan dengan mengatakan "*bang ini barangnya (sabu)"* setelah barang (sabu) Terdakwa terima lalu Terdakwa simpan di dalam saku Terdakwa dan Terdakwa juga menyerahkan uang dari hasil penjulan sebelumnya, kemudian Terdakwa pulang kerumah;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024, sekira pukul 19.30 Wib, di Jl. Jawa Gang Pribadi Kel. Sei Sikambing C II Kec. Medan Helvetia Kota Medan, tepatnya dihalaman depan rumah Terdakwa, pada saat Terdakwa sedang berdiri, tiba-tiba datang petugas Kepolisian berpakaian preman langsung melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa dan setelah Terdakwa ditangkap kemudian petugas melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan sekitar halaman rumah Terdakwa kemudian petugas mananyakan kepada Terdakwa di mana paket sabunya, kemudian Terdakwa bersama-sama petugas menuju tembok depan rumah menemukan bungkusan plastik klip berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu yang merupakan milik Terdakwa, 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong dan Uang sejumlah Rp. 313.000,- (tiga ratus tiga belas ribu rupiah) dari saku Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa kekantor Polda Sumut, setibanya dikantor terhadap barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu dilakukan penimbangan dengan terdakwa saksikan yang hasil keseluruhannya seberat 2 gr (dua) gram netto;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa pemilik 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu keseluruhannya seberat 2 gr (dua) gram netto, adalah milik JOHAN, dalam hal ini terdakwa sebagai orang kerjanya yang bekerja menjual paket sabu dengan sistem kerja, barang (sabu) laku terjual baru terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan sabu kepada Johan, kemudian paket sabu tersebut berada dalam kekuasaan terdakwa untuk dijual kepada pembeli;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari Menteri Kesehatan maupun dari pihak yang berwajib dalam hal menerima, menguasai atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu serta tidak ada gunanya dalam bidang Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan dan saya menyadari bahwa perbuatan saya merupakan perbuatan pidana yang dapat dihukum Pidana Penjara;
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu sudah 2 (dua) bulan, dan uang yang berhasil disita adalah hasil penjualannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu keseluruhannya seberat 2 gr (dua) gram netto, dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong dan Uang sejumlah Rp. 313.000,00 (tiga ratus tiga belas ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024, sekitar pukul 14.00 Wib, Terdakwa menghubungi Johan (DPO) dengan mengatakan mau menyetor sekalian minta barang (shabu) kemudian Johan menyetujuinya dan mengatakan ada yang mengantar shabu nanti, lalu Terdakwa berangkat menuju Jalan Sunggal, kemudian sekitar pukul 14.30 Wib Terdakwa dihubungi oleh orang kerja dari Johan untuk bertemu di Jalan Medan-Sunggal Kota Medan tepatnya di perumahan KODAM belakang sekolah SD tempat biasa bertemu, kemudian setelah bertemu dengan laki-laki yang tidak tersangka kenal yang merupakan orang suruhan Johan mengatakan "*ini barangnya (sabu)*" setelah barang (sabu) Terdakwa terima lalu Terdakwa menyimpan di dalam saku Terdakwa dan Terdakwa juga menyerahkan uang dari hasil penjulan sebelumnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa pulang kerumah, kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024, sekira pukul 19.30 Wib, di Jl. Jawa Gang Pribadi Kelurahan Sei Sikambing C II Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tepatnya dihalaman depan rumah Terdakwa, pada saat Terdakwa sedang berdiri, tiba-tiba datang para saksi BENGSENG GULTOM, ANDI BERGINTA KABAN, S.H dan IMAN CHRISTIAN. SITEPU, SH, dari Ditresnarkoba Polda Sumut langsung melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;

- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap kemudian para saksi melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwaa dan sekitar halaman rumah Terdakwa kemudian para saksi mananyakan kepada Terdakwa di mana paket sabunya, kemudian Terdakwa bersama-sama para saksi menuju tembok depan rumah menemukan bungkusan plastik klip berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu yang merupakan milik Terdakwa, 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong dan Uang sejumlah Rp. 313.000,00 (tiga ratus tiga belas ribu rupiah) dari saku Terdakwa, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa kekantor Polda Sumut, setibanya dikantor terhadap barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu dilakukan penimbangan dengan saya saksikan yang hasil keseluruhannya seberat 2 (dua) gram netto;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Berita Acara Hasil Laoratorium Kriminalistik No.Lab.: No.Lab.: 246/NNF/2023 tanggal 24 Januari 2024 an. ERWINSYAH alias EWIN, yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol,S.Si.,Apt. dan R. Fani Miranda,S.T adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara aquo telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas, Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Subsidair melanggar Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas dikaitkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Setiap orang;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

3. Percobaan atau Permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana dimaksud pasal 114;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 **Unsur Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ”Setiap Orang” yaitu siapa saja subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang diduga melakukan sesuatu tindak pidana yag akan diminta pertanggungjawaban perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang yaitu siapa saja yang merupakan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang akan dimintai pertanggungjawaban, tujuan dimuatnya unsur setiap orang di dalam pasal ini juga untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan atau ”error in persona”.

Menimbang, bahwa ternyata di depan persidangan telah terungkap fakta bahwa subjek hukum atau orang yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai pelaku adalah **Terdakwa Erwinsyah Alias Ewin,** dengan identitas selengkapnya seperti dalam dakwaan dan selama proses persidangan baik Terdakwa maupun saksi-saksi tidak menyangkalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ‘Setiap Orang’ telah terpenuhi;

Ad.2. **Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur **“Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I”** Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa tanpa hak dan melawan hukum maksudnya tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut sehingga apabila dilakukan dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melawan hukum;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 19.30 Wib di Jalan Jawa Gang Pribadi Kel.Sei Sikambing C II Kec.Medan Helvetia Kota Medan tepatnya di tembok halaman rumah;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari penangkapan tersebut yaitu 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu keseluruhannya seberat 2 gr (dua) gram netto, dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong dan Uang sejumlah Rp. 313.000,00 (tiga ratus tiga belas ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Erwinsyah Alias Ewin mengaku uang tunai sejumlah Rp.313.000,00 (tiga ratus tiga belas ribu rupiah) merupakan hasil penjualan Narkotika jenis shabu. Selanjutnya Terdakwa Erwinsyah Alias Ewin beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa Para Terdakwa memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menjual narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang maka perbuatan Terdakwa tersebut telah dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tanpa hak dan melawan hukum tersebut dapat dikategorikan orang yang membeli narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman” dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad. 3 **Percobaan atau Permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana dimaksud pasal 114**.

Menimbang, bahwa terhadap unsur ‘percobaan atau Permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana dimaksud pasal 114 Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa dalam perkara aquo adapun yang menjadi pelaku perbuatan adalah Terdakwa Erwinsyah Alias Ewin;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan secara permufakatan jahat, dimana pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu keseluruhannya seberat 2 gr (dua) gram

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

netto, dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong dan Uang sejumlah Rp. 313.000,00 (tiga ratus tiga belas ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa Erwinsyah Alias Ewin bermufakat jahat dalam menjual narkotika jenis shabu. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan guna diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur 'percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana dimaksud pasal 114' dalam hal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, maka dengan itu dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bersalah dan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka selain dinyatakan bersalah, Terdakwa juga harus dipidana sesuai kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam hal menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan

- Akibat perbuatan Terdakwa merusak generasi muda;
- Terdakwa sudah menikmati hasil penjualannya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan Yang Meringankan

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang adil dan pantas bagi Terdakwa adalah sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena hingga saat ini tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka diperintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus diberikan hukum yang setimpal dengan perbuatannya, serta harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Erwinsyah Alias Ewin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”tanpa hak atau melawan hukum melakukan dan turut serta melakukan permufakatan jahat dalam menjual dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu”, sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun serta denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara pengganti denda selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu keseluruhannya seberat 2 gr (dua) gram netto, dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong, dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang sejumlah Rp. 313.000,00 (tiga ratus tiga belas ribu rupiah);

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 oleh Khamozaro Waruwu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr.Sarma Siregar, S.H., M.H., dan Vera Yetti Magdalena, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dihadiri Hakim Anggota tersebut

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan dibantu Nahwan Z Nasution, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Lince Rosmini, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa secara Teleconference.

Hakim-Hakim Anggota	Hakim Ketua,
Dr.Sarma Siregar, S.H., M.H.	**Khamozaro Waruwu, S.H., M.H.**
Vera Yetti Magdalena, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,

Nahwan Z. Nasution, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)